

[22] [경고2, 시정(회수), 통보] 사항

1. 제 목 : 식생유지관리공사 설계변경 부적정
2. 조치부서 : ○○○○본부
3. 관 련 자 : ○○○○본부 ★★★★★처 ★★★★★3부 부장대우 토목3급 jjj(경고)
○○○○본부 ★★★★★처 ★★★★★3부 과장 조경4급 kkk(경고)
4. 내 용 :

○○○○본부에서는 ◆◆◆◆◆도시 3 및 4-*생활권(일부) 조경공사에 대하여 [표 65]와 같이 조경공사를 도급계약 체결하여 본 공사를 완료(2015. 6. 30)하고 현재 식생유지관리공사를 시행 중에 있다.

[표 65] 3 및 4-1생활권(일부) 조경공사 계약 현황

공사명	공사규모 (㎡)	도급사	계약금액(백만원)		낙찰율 (%)	공사기간		비 고
			최초	최종		착공일	준공일	
3 및 4- 생활권(일부) 조경공사	1,382,000	(주)서*	8,651	8,768	85.49	2013.12.17.	2017.6.30.	관리공사 시행중

자료 : ○○○○본부 자료 재구성

◆◆◆◆◆도시 3 및 4-*생활권(일부) 조경공사에서는 식생유지관리공사 시행 중 본 공사 준공내역을 근거로 제초 횟수가 설계기준⁷⁸⁾보다 2회 적게 반영되어 도시경관 저하 및 민원을 유발한다는 이유로 제초 횟수를 2회 추가 반영하는 설계변경을 시행(2016. 9. 7.)하였다.

78) 「설계지침(조경)」에서는 제초(관목, 잔디, 초화류)는 준공후 2년, 연간 2회로 총 4회 반영하도록 정하고 있음

그러나 공사 입찰 시 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」에 따라 교부한 공종별 목적물의 물량내역서⁷⁹⁾ 및 착공신고 시 제출한 계약내역서를 확인한 결과 제초 횟수가 설계기준과 동일하게 준공 후 4회 반영되어 있으나, 착공 후 수급인이 내역서의 규격을 근거 없이 변경하여 제초 횟수를 준공 후 2회로 조정한 도급내역서(2013. 12.)를 공사감독에게 제출하였다.

[표 66] 식생유지관리공사 설계 변경 현황

(금액 : 천 원)

구 분	설계기준	물량 및 계약내역서			수급인이 제공한 도급내역서			추가 설계변경		비 고
		횟수	단가(원)	금액(천원)	횟수	단가(원)	금액(천원)	횟수	금액(천원)	
제초	관목	4회	4회	209,659	40,464	2회	209,659	48,640	2회	48,640
	초화류	4회	4회	209,659	16,143	2회	209,659	12,369	2회	12,369
	잔디	4회	4회	209,659	82,815	2회	209,659	74,401	2회	74,428
소 계							135,412		135,439	
합 계									206,364	제경비포함

자료 : ○○○○본부 자료 재구성

그에 따라 식생유지관리공사 제2회 기성에서 제초를 2회 시행했음에도 4회분 공사금액을 지급하였으며, 식생유지관리공사 3회 기성에서는 위 설계변경 방침에서 추가한 제초 2회 중 1회분 공사금액을 개산금으로 수급사에 과다하게 지급하였다.

이에 대하여 수급인은 위 사실에 대하여 인정하면서도 이는 현장대리인⁸⁰⁾의 착오로 인한 단순 오기라고 주장하고 있으나, 물량내역서의 규격 및 수량, 단위 등은 「공사계약일반조건」 제19조에 따른 설계변경 사유에 해당되어야 조정할 수 있음을 고려할 때 단순 실수라고 보기 어렵다.

79) 공종별 목적물을 구성하는 품목 또는 비목과 동 품목 또는 비목의 규격·수량·단위 등이 표시된 내역서

80) 박** : 공사착공일~2015.11.30.까지 ◆◆◆◆◆도시 3 및 4-★생활권(일부) 조경공사 현장대리인 근무 (현재 퇴사)

그 결과 식생유지관리공사 중 제초관련 공사금액 155백만 원이 과다하게 지급 되었다.

5. 조치할 사항

○○○○본부장은

① 식생유지관리공사 관련 설계변경 및 기성업무를 소홀히 한 관련자 토목3급 jjj, 조경4급 kkk에게 각각 ‘경고’ 조치 하시기 바라며(경고2),

② 시공사에 과다하게 지급된 제초 관련 공사금액 155백만 원을 조속히 회수 하시기 바랍니다(시정(회수)).

③ 또한, 허위서류 제출 등으로 公社에 손해를 끼친 건설업자에 대하여 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제39조 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조, 동법 시행령 제76조에 따라 입찰참가자격 제한 등 제재 조치를 강구하고, 「형법」 제347조(사기), 제231조(사문서등의 위조·변조) 등 관련법 위반 여부 확인을 위하여 사법기관에 ‘수사의뢰’ 하시기 바랍니다(통보).